La hiérarchie des normes et l'application de la loi

Fiche de révision

L'ESSENTIEL EN UNE PHRASE

Les normes sont hiérarchisées (pyramide de Kelsen) : en cas de conflit, la **source supérieure** prime, puis la **plus récente**. La loi ne vaut que pour l'**avenir** et s'applique sur tout le **territoire**.

LA PYRAMIDE

Constitution (bloc de constitutionnalité) →

Traités internationaux → Lois (art. 34 C°) →

Actes réglementaires

SOURCES

Bloc de constitutionnalité

Constitution 1958 + préambule 1946 (PFRLR, principes sociaux) + DDHC 1789 + Charte de l'environnement 2004.

Traité

Signé, ratifié, publié ; soumis à la réciprocité (sauf CEDH et traités UE).

Loi

Votée par le Parlement ; projet (Gouvernement) / proposition (Parlement).

Règlement

Autonome (hors art. 34), ordonnance (habilitation, ratification), décret d'application.

Jurisprudence

Décisions de justice ; « constante » si répétée.

Doctrine

Opinion des juristes, non obligatoire.

Coutume

Usage répété + conviction d'obligation ; reconnue par le juge.

FAMILLES DE DROIT

- **Civil law** : écrit et codifié (France).
- **Common law** : précédent jurisprudentiel (RU, USA).
- Coutumier, musulman, systèmes mixtes.

EUROPE : NE PAS CONFONDRE

	Conseil de l'Europe	Union européenne
Objet	Droits de l'homme	Marché intérieur
Texte	CESDH (1950)	Traités, règlements, directives
Juge	Cour EDH (Strasbourg)	CJUE (Luxembourg)

RÈGLEMENT VS DIRECTIVE

	Règlement	Directive
Portée	Règles complètes	Objectifs
Application	Directe	Transposition
Si non transposée	—	Invocable contre l'État si claire, précise, inconditionnelle

APPLICATION DANS LE TEMPS

- Entrée en vigueur : date fixée, mesures d'application, sinon lendemain de la publication au JO.
- Fin : abrogation expresse ou implicite.
- **Non-rétroactivité**, sauf : rétroactivité expresse, loi pénale plus douce, interprétative, confirmative, procédure et compétence.
- Loi impérative nouvelle : s'applique aux contrats en cours **pour l'avenir**.

MÉMO

« **EPIC P** » : Expresse · Pénale plus douce · Interprétative · Confirmative · Procédure.

APPLICATION DANS L'ESPACE

- Tout le territoire national.
- Exceptions : état et capacité des personnes (Français à l'étranger) ; droit local d'Alsace-Moselle.

PIÈGES

- Primauté du droit UE (Costa c/ ENEL, 1964) mais Constitution au sommet de l'ordre interne (CE, Sarran, 1998).
- Subsidiarité : l'UE agit si elle fait mieux que les États.
- Conseil de l'Europe : 47 États selon le cours (46 depuis l'exclusion de la Russie en 2022).